

大阪高等裁判所第12民事部 御中

意 見 書

三木義一(立命館大学法学部教授、法学博士・一橋大学)

一 意見書の趣旨

本意見書は原判決（京都地裁平成13年3月30日判決）で示された消費税仕入税額控除の要件について、税法研究者の立場から意見を述べるものである。

二 現行法の構造

原判決の判断の誤りを指摘する前に、現行消費税法の法的構造を再度確認しておこう。

消費税は多段階消費課税制度に必然的に伴ってきた、いわゆる累積課税を避けるために考案されたEUの付加価値税制をわが国に導入したものである。税の累積を避けるための重要な制度が仕入税額控除であることもよく知られており、だからこそ仕入税額控除は付加価値税制度の「核心」と位置づけられているのである。EUの場合はこの仕入税額控除をインボイス方式で行っているのに対して、消費税法はわが国の商慣習に配慮して帳簿方式で実施しているという違いがあるが、いずれも付加価値税が付加価値税として機能するための不可欠の制度である。

付加価値税といわれていることからすれば、課税標準それ自体を付加価値（課税売り上げ－課税仕入れ）にするのがもっとも合理的である。課税標準が付加価値であれば、課税標準を「所得」にしている所得税法同様、課税庁は更正処分等をするに際して課税標準である「付加価値」を算出するために、帳簿等がない場合であっても「課税仕入」額を推計して算出しなければならないことになるからである。ところが、例えば、ドイツ売上税法は課税標準(Bemessungsgrundlage)を10条1項で「対価に基づいて売上額が算定される」と規定し、その上で、15条で仕入税額控除を規定し、例えば通常の売上については、「自己の事業に対し他の事業者からなされた供給その他の給付につき、売上税法14条に定める計算書の中に区分して記載された税額」を控除できるとしている。したがって、形式的にはわが国同様課税標準は売上額の対価の額であり、仕入税額控除は別の条文で規定されている。そうせざるを得ない理由は、ドイツ売上税法が複数税率制度（ドイツ売上税法12条1項及び2項参照）を採用しているからであると解される。税率が複数である以上、単純に付加価値を求めて税率を乗じるわけにはいかず、課税売上に対応する税額を算出した上で、異なる税率の課税仕入額をインボイスの記載に基づいて控除するのが合理的だからである。

しかし、この税の本質が付加価値税である以上、課税売上と課税仕入は全く無

関係のものではなく、仕入税額控除の可否は売上税額に対する決定処分を取り消し訴訟でしか争えない不可欠の課税基礎として重視しているし（連邦財政裁判所1976年9月30日判決＝Bundessteuerblatt1977 Teil II S.227等参照）、インボイスの提示が遅れたとしても、たとえ法廷で計算書がようやく提示された場合であっても仕入税額控除の要件（計算書における区分された税額の記載）が存在することが証明されれば、仕入税額控除は認められるし、計算書における記載の不備を他の書証で補完することも認められており、正規の計算書が後で紛失した場合でも、計算書に区分記載された税額のあることを他の方法で証明できれば控除も可能とされてきたのである（連邦財政裁判所1988年8月5日判決＝Bundessteuerblatt1989 Teil II ,S.120）。つまり、ドイツ売上税法が一定の要件を満たした場合に「仕入税額控除ができる」と規定しているにもかかわらず、ドイツの判例は仕入税額控除に対する要件を原則に対する特例として厳格に解しているのではなく、控除の余地を広く解してきているのである。

これに対して、わが国の消費税法は、28条で「消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額」とし、ついで30条で仕入税額控除について「課税仕入に係わる仕入税額」を認めることを原則とし（第1項）、例外的に帳簿等を「保存しない」場合に限って控除を否認する（第7項）という法律構成になっている。しかも、日本の場合は税率が単一であることからすれば、本来は課税標準を付加価値自体にして、課税標準の中に課税仕入を組み込むことさえ可能であり、仕入税額控除をドイツよりもさらに広く認めうる法律構成になっているのである。いずれにせよ、日本の消費税における仕入税額控除の適用は恩恵的な特例措置ではなく、逆に、仕入税額控除を否認することが例外的措置であり、従って帳簿等の「保存がない」場合という否認要件こそ厳格に解さねばならないのである。

三 仕入税額控除をめぐる諸判例の論理

ところが、この間示されてきた判例は、次の大阪地裁平成10年8月10日判決を除くと、右の基本的な法律構成を無視した誤った解釈を展開してきた。

まず、現行消費税法の仕入税額控除の法的仕組みを正當に理解した前記大阪地裁判決は次のように適切に現行法の仕入税額控除否認の要件を解している。

「保存という文言の通常の意味からしても、また、法全体の解釈からしても、税務調査の際に事業者が帳簿又は請求書等の提示を拒否したことを、法30条7項

の保存がない場合に該当する、あるいはそれと同視した結果に結び付ける被告らの主張は、もはや法解釈の域を超えるものといわざるを得ない。けだし、法30条7項、10項、法施行令50条1項が帳簿又は請求書等の保存を事業者に要求したのは、課税仕入れに係る消費税額の確認を行うためであるが、その確認の主体は、法でこの点に関する規定が置かれていない以上、課税庁のみに限られると解すべき根拠はなく、裁決庁もあり得るし、最終的には、取消訴訟等が係属する裁判所も当然に予定されているといわなければならない。仮に被告らの主張のように解すると、税務調査の際に帳簿又は請求書等の提示を事業者が拒絶した事実が主張・立証されると、その一事で、課税仕入れの事実の有無やそれに係る帳簿又は請求書等の所持・保管の事実について裁判所の司法判断を経ないまま、仕入税額控除が認められないことになるが、法30条1項や7項、それに法の他の規定からも、そのような法的効果を導く解釈を採ることは無理である。また、実体法上の課税要件は明確でなければならないところ、法30条7項は『保存しない場合』と規定しているのみで、その他法においても同条10項に基づく法施行令においても、通常の保存の文言どおりの意味を超えて課税庁側への提示が租税実体法上の効果に結び付くことを窺わせるような規定は一切存在しない。」

本件判決は仕入税額控除の要件を丹念に検討し、裁判所が後述の意味での政治的解釈を避けて、司法としての本来の役割に立脚した解釈方法であった。

ところが本判決直後、津地裁平成10年9月10日判決が「調査時の不提示＝不保存」とするきわめて杜撰な判決を出してしまった。同判決はその根底に「消費税の場合には、他の税目に比べ、大量反復性を有しているため、簡単に調査しうる確実な証拠によって、迅速に調査を行うことができなければ、税務署長等は、広い範囲の申告内容を確認することができず、適正な税収を確保できない」とする税務調査に対する認識があったようである。仕入税額控除の場合はドイツのように早期の現況調査が必要という意味での迅速性が要求されることがあっても、簡単に不利益判断してよいという迅速性までは要求されるものではないし、申告の処理は大量・迅速に行わねばならないが、そこで疑問等があったものについて行う調査は納税者の有利にも不利にも慎重に行われるべきものである、という大前提が抜け落ちた判断であった。仮に、津地裁が想定したように「税務調査は大量・迅速な処理が要求される」ものだという認識を立法者がしていたら、仕入税額控除の法的要件として「調査時の帳簿不提示」を当然明記していたであろう。

その後、東京地裁平成10年9月30日判決が次のような判断を示した。

「このように、法30条7項に規定する保存とは、適法な提示要請に応じて提示することができる状態での保存をいうものと解すべきであるから、消費税に関する課税処分の取消しを求める訴訟において、法定帳簿又は法定請求書等が提出されている場合には、これらを『保存しない場合』には該当しないものと推認することができるが、その場合であっても、法定帳簿又は法定請求書等の保存期間における税務職員の質問検査権に基づく調査における適法な法定帳簿、法定請求書等の提示要請に対して納税者が正当な理由なくその提示を拒否し、そのため、税務職員がその内容を確認することができなかったという事情が認められるときには、逆に、その当時において法定の要件を満たした状態での法定帳簿、法定請求書等を保存しなかったことを推認することができるから、法30条7項の『保存しない場合』に該当するものとして仕入税額控除は認められないことになる。もつとも、提示の拒否があつたと認められるか否かの判断は、税務当局が行う調査の過程を通じて社会通念上当然に要求される程度の努力を行つたか否か、納税者の言動等の事情を総合考慮してされるべきであることはいうまでもない。」

要するに、帳簿保存と帳簿不提示とは一応異なるが、適法な税務調査において税務職員が社会通念上相当な努力を行つたにもかかわらず、納税者が帳簿を提示しないときは不保存と同じになり、そうでない場合は調査段階で不提示であっても、保存していた事実が確認できれば仕入税額控除は可能だ、ということになる。

その後、東京地裁はさらに平成11年3月30日（訟務月報46巻2号899頁以下）判決（以下、東京地裁②判決という）で、仕入税額控除の要件としての「保存しない」を重視し、訴訟法的な議論をふまえて「同項に規定する保存とは、法定帳簿等が存在し、納税者においてこれを所持しているということだけではなく、法及び令の規定する期間を通じて、定められた場所において、税務職員の質問検査権に基づく適法な調査に応じて、その内容を確認することができるように提示できる状態、態様で保存を継続していることを意味するものというべきである」とした。

しかし、消費税法が否認要件として規定した「保存」の意義を、「税務職員の適法な税務調査に応じて直ちに提示できる状態での保存」をいうとする解釈は、原則に対する例外である否認要件を拡大解釈したものであり、租税法律主義の趣旨からも許されない解釈であるし、仕入税額控除の要件を実質的に「保存しな

い」から「提示しない」にすり替えてしまっているといわざるを得ないのである。

なぜならば、このように解釈した場合、税務調査に際して調査手続を争って提示しなかった納税者が訴訟段階で立証しなければならないのは、調査時に帳簿を「保存」しただけではなく、「提示しなかったことが不保存を意味するのではない」こと、従って、「税務調査及び提示要求が適法でなかった」ことも付け加わってしまうからである。仕入税額控除の要件である帳簿の「保存」がいつの間にか「税務調査の適法・違法」問題に実質的にすり替えられてしまっている。これは、「保存」と「提示」は一応異なるとしながら、保存の要件の中に無意識のうちに提示を紛れ込ませているからである。

東京地裁②判決も同様である。そこでの「保存」は「税務職員の質問検査権に基づく適法な調査に応じて、その内容を確認することができるように提示できる状態、態様で保存」することとなっているので、結局、調査に際して帳簿を提示しないとされた納税者が立証しなければならないのは、保存していたことだけではなく、調査が適法ではなかったことも付け加わってしまうのである。

原判決は、こうした判例とはやや異なる面があるが、やはり同様に、否認要件を拡大して解釈してしまっているのである。

四 原判決の論理とその誤り

原判決は本件の争点である仕入税額控除につき、基本的には次のような論理構成となっている。

①法30条7項は、申告をする納税者や課税庁において多量の課税仕入の存否及びそれに係わる消費税額を迅速かつ正確に把握して事務処理をするためには、明確な内容の帳簿や請求書等が必要であるところから、かような法定帳簿や法定請求書等の保存がない場合を仕入税額控除をしない場合の要件（仕入税額控除の不適用要件）として定めた。

②法30条7項の保存とは、法定帳簿または法定請求書等が単に納税者の元に存在しているだけでは足りず、課税庁においては税務調査においてその把握が必要になることに照らすと、税務職員の質問検査権に基づく違法な調査により直ちに確認できるような状態での保存を意味するものと解すべきである。

③従って、税務職員が社会通念上当然要求される程度の努力を行って、適法に提示を求めたのに対し、納税者がこれを明確に拒絶したと認められる場合には、納税者は、法定帳簿等をもともと保管していないか、又はそれらを何らかの形で

保管していても、少なくとも以上のような意味での保管がなかったとの推認が働く。

④しかし、法30条7項は保存しない場合と規定しているのみなので、税務調査に際しての帳簿等の提示拒否を不保存と完全に同視することは困難である。

⑤本件の税務調査は社会通前条当然要求される程度の努力をした適法な調査であった。従って、前記の意味での保存がなかったことを強く推認させる。

⑥提出された帳簿等は、調査時のものと同様なものかどうか不明であり、かつ、不適切な記載や記載不備なものが散見される。

⑦従って、異議や審査請求の段階で帳簿書類が提出され、本件訴訟で、本件帳簿及び請求書が提出されたからといって、本件調査に対する原告の対応が前期の通りであった以上、本件調査の当時、本件帳簿及び請求書等を原告が何らかの状態で所持していたものであるとはいえるにしても、少なくとも、それが前判示のとおりの意味での保存ではなかったことの推認が覆るものではないというべきである。

原判決は、消費税法の法構造及び「保存」と「提示」とが別々に規定されている状況を考慮して、調査時の不提示をあたかも「不保存」とみなしうるがごとき被控訴人の解釈を一応否定している(二④参照)。この点は評価できるが、他方で、原判決は「保存」の意味を「税務職員の質問検査に基づく適法な調査により直ちに確認できるような状態での保存」という意味に修正してしまった。せっかく、提示と保存を区別しておきながら、いつの間にか税務調査過程における「不提示」を「保存」の中にすり込んでしまったために、東京地裁判決等と同様に、「帳簿を保存していたこと」と「調査が適法ではなかった」の二つを納税者が立証しなければならなくされてしまっているのである。

繰り返し強調されねばならないのは、消費税法が仕入税額控除を否認する要件として認めているのは帳簿等を「保存しない」ことだけである。申告及び調査段階で帳簿が保存されていたことが立証されたのであれば、仕入税額控除自体は認めなければならないのである。調査段階での帳簿不提示は確かに、帳簿の不保存を推認させるが、保存が立証されればその推認は覆るのであり、調査が適法であったか、違法であったかは仕入税額控除とは別の問題である。

にもかかわらず裁判所が従来このように否認要件を拡大してきたことの背景には、課税庁の適法な調査要求に対して納税者が合理的な理由なく協力していない、という認識があるように思われる。しかし、課税庁の調査要求の具体的方法

が果たして合理的かどうかにも目を向けねばならないと思われる。

五 不合理な調査方法

——第三者立会と守秘義務

本件で、課税庁が調査を続行せず、結果として、納税者が帳簿を提示できなかった原因には、調査段階における第三者立会をめぐる対立があった、課税庁は第三者立会について守秘義務違反を理由に拒否してきているが、本当にこれが合理的なのだろうか？問われねばならないのはこの点である。

周知のように、税務調査に関連して「職務上知ることのできる秘密」としては、一般に次のようなものが想定される。

- ① 税者自身の個人的秘密
- ② 取引先の秘密
- ③ 行政上の秘密

まず、納税者自身が第三者の立会を望んだ場合、右の各秘密との関係を検討しよう。まず、納税者自身の事柄については、第73回国会の参議院大蔵委員会における政府委員の次の答弁のように、基本的に守秘義務が解除されていると解してよいであろう。

「納税者御本人が、私のこれこれは開示してもいいという、まあご承諾といいますか、そういうものがありました場合に、解除されるべき私どもの守秘義務は、ただいまご説明いたしました第1点の部分（＝納税者自身のプライバシー）、こういうふうになろうかと、私は今考えるわけでございます。第2の、取引関係にある方の秘密あるいは私ども内部の業務上の秘密というようなことは、当然には解除されない、かように考えております」（武田昌輔監修『DHCコンメンタール・所得税法』9393頁）

この観点からすると、第三者立会いを求めた納税者の場合、調査課程で調査に関連して判明する納税者自身の事柄は秘密に値しないと納税者自身が認めているので、この部分については税務職員の守秘義務は解除されていることになる。ただし、納税者に関する事実のうち、調査過程で当初想定していなかったような納税者自身の事柄、例えば過去の重加算税賦課や脱税歴等々、について言及される場合もありえよう。このようなことが第三者を立ち合わせている場合に言及しにくくなることは推測しうるが、納税者の同意はかかる不利益の甘受も含

んでいると解されるので、被調査者自身にかかわる事柄は、守秘義務の対象外となろう。

次に、③の行政上の秘密は、第三者にはもちろん、被調査者に対しても開示できないので、第三者の立会いを拒否する理由にはなり得ない（被調査者に対して守秘義務に反して行政上の秘密を漏らした場合に、第三者が立ち会っていると、秘密がより広範囲に漏れることはありうるが、このような違法な調査活動を根拠に納税者が求めている立会いを拒否することは許されまい）。

そうすると、残された問題点は被調査者の取引先に関する事項である。そのうち、取引相手の私的事情等（相手の経歴や家庭事情等）は、第三者だけではなく、被調査者に対しても守秘すべきものであるので、行政上の秘密と同様に、第三者の立会いを拒否する根拠にはなり得ないであろう。従って、中心問題は、取引相手に関する事柄のうち、被調査者に対して開示しても守秘義務には反しないが、第三者の立会いの下で開示すると守秘義務違反になるような事柄がありうるのか、という点である。

ところで、調査過程で税務職員が被調査者の取引先について質問し、回答を得ること自体は適正な税務調査の一環である限りにおいて守秘義務違反が問題になる余地はないが、そこに第三者が立ち会って、右やりとりを聞くことは、被調査者自身の問題ではなく、取引先の事項にかかわってくる余地がある。

しかし、そもそもこの場合の第三者立会が、厳密な意味での守秘義務違反の問題を生じると考えること自体が誤っているのである。その具体的理由を述べてみよう。適正な調査のためには納税者の税額と直接関係する相手側の事情に触れることになる。例えば、納税者が支払い能力のなくなった相手の債権を貸し倒れとして損金に算入しており、これに対して税務調査官が当該相手方に十分な支払い能力があることを税務上の調査資料から知っていた場合どうするのだろうか。当然、当該相手に支払い能力があることを理由に損金算入ができないことを指摘しなければならない。その指摘は適切な税務調査上当然に必要なことであり、これを守秘義務違反ということはできないはずである。従って、ドイツの租税基本法はこのような場合の相手側の事情の開示は守秘義務の対象にはならないとしている（租税基本法30条4項1号。詳しくは、Vgl., K. Tipke/H.W. Kruse, AO Kommentar 16. Aufl., Tz 41 § 30.）。日本の場合も同様に解さなければ税務調査の遂行は不可能である。さて、このような場合、調査官が開示する事実とははや守秘義務の対象となる事実ではないので、その場に納税者の依頼による第三者

が立ち会っていても守秘義務との関係ではもはや違反問題は生じないのである。また、その事実を開示した以上、第三者の立会を拒否したところで、納税者は守秘義務を負っているわけではないので、調査後第三者に事情を説明することを防ぐこともできない。納税者に開示した以上、第三者の立会を拒否することは、相手側の事情を守秘することとは整合性がないことが容易に気づかれよう。その意味で、課税庁がしばしば強調している「調査対象が納税者の営業上その他の事項にとどまらず、納税者の取引先等に関する事項にも及ぶことになるため、それが税務調査と無関係な第三者に知られる場合には、守秘義務との関係で問題が生じる」という主張は、守秘義務との関係では全く意味のない主張なのである。

さらに、別の観点も付加しておこう。周知のように、国税徴収法及び国税反則取締法は搜索の際に「成年に達した者二人以上」(国税徴収法144条)、「成年ニ達シタル者」(国税反則取締法6条)等を、一定の場合に、立会人として立ち会わせることを規定している。これらの規定の趣旨は、強制的な搜索が適正に行われることを保証するためのものであることはいうまでもない。しかし、これらの場合に被搜索者にとって秘匿したい事項が搜索過程で明らかになる可能性は本件のような任意調査の場合とは比較にならないほど大きいこというまでもない。このような場合でも手続の適正性を確保するために第三者の立会を認めていることは、第三者立会がそもそも「知り得た秘密を漏らす」という意味での公務員の守秘義務とはやや距離があることを法律自身が認めていることになろう。ましてや、任意調査でしかも被調査者自身が求めている場合には、この距離は一層広がろう。その意味で、任意調査における被調査者承諾の下での第三者立会は、そもそも法が要求している守秘義務違反の問題は生じないと、と解すべきもののなのである。

このように守秘義務違反の恐れといわれている事態を具体的に検討すれば、従来の議論がいかにかに的はずれなものであったかが容易に理解されるはずである。

しかし、ここではより慎重に、さらに詳細に場合を分けて再度整理をしておこう。調査過程で取引の相手方の事情が論議されるが、この場合、厳密には、①被調査者が自己の知っている事実を述べるにすぎない場合と、②被調査者の答弁に対し調査者が反面調査等で知り得た事実を突きつけて取引内容の正確性を問う場合、③調査とは直接関係ない相手側の事情について調査官が述べてしまう場合、等が考えられる。

まず、①を考えてみよう。税務調査に際して被調査者が自己の取引内容等を

答弁し、それを第三者が傍聴している場合、調査官が職務上知り得た秘密を結果的に第三者にしらせしめているような印象を与える。しかし、この場合、被調査者が明らかにする事実は被調査者自身が了知しているものであるため、被調査者がいつでも第三者に知らせることができ、しかも、立会を求める第三者に対しては取引内容の一環としてすでに知らせていることも多い。その意味で、このような事実は調査過程で職務上知ることのできた、「非公知」で、かつ、「秘匿の必要性」のある事実とはいいがたいし、そもそも適正な税務調査で調査すべき事項を確認しているだけなので、調査官が秘密を「漏らす」ことに該当しないといえよう。また、仮に秘密性がありうるとしても、被調査者自身が知っている取引相手の事項であることからすれば、被調査者の同意によって守秘義務が解除されている被調査者の秘密に含まれるものであろう。

②は前述のように、被調査者の税額と直接関係のある取引内容に関する相手側の事情であり、このような事情は適切な税務調査に必要不可欠なものであり、その事情の開示は守秘義務の対象にはならない。したがって、そもそも守秘義務の対象とならない事情を第三者が立会により知ったとしても守秘義務違反の問題は生じないし、納税者がその事情を知った以上第三者の立会を排除しても、秘密を守ることにはならないことにも留意すべきものである。

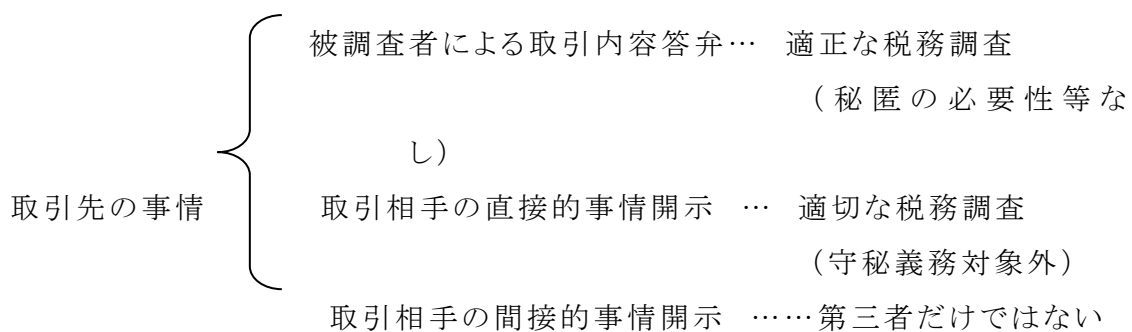
③は調査に直接関係ない相手側の事情を開示する場合であるが、被調査者の税額に直接関係する取引内容以外の事情、例えば、反面調査等で非調査者の取引先が積極的に調査に協力したことや、取引先の営業上の秘密、個人的秘密などが問題となる。従来判例は、このことの意味を精査せずに「税務調査においては、被調査者及び同人と取引関係にある第三者の営業上の秘密にかかわる可能性のある事項に調査が及ぶこともしばしばある」ことから直ちに守秘義務を根拠とした立会拒否を適法と解しているが（例えば、東京高裁平成9年2月18日判決、税務訴訟資料222号485頁）、守秘義務の対象になる事項があることと、そのことを理由に第三者立会を拒否することができるかどうかの問題とを混同してしまっている。というのは、このような営業上の秘密等を調査過程で開示することは、第三者に対してではなく、被調査者に対しても開示することもできないからである。いうまでもなく、取引相手は被調査者と営業上密接な関係にあり、自己の営業上の秘密や反面調査に積極的に協力したことが被調査者に知られれば、今後の取引停止等の不利益が予想されるので、守秘義務によって護られるべき実質的利益を有しているといえるからである（特に、取引上弱い立場になる事業

者の営業上の秘密が調査過程で取引相手に知られると、その不利益は著しい。被調査者側も取引先との関係では同様な関係にあり、その意味で反面調査も慎重に行われる必要がある)。

こうしてみると、結局、守秘義務を理由に第三者の立会を拒否しなければならないのは、被調査者が第三者の立会を拒否している場合であり、逆に被調査者が第三者の立会を求めている場合には、守秘義務を理由に第三者立会を拒否する理由は存在しない。第三者の立会が、暴言その他の事情により、調査を不可能にするようなおそれが高い場合等は別として、守秘義務そのものを根拠に立会を拒否し、真実の所得金額追求の努力を怠ることは許されず、裁量の範囲を逸脱しているといわざるを得ないのである。以上述べてきたことをわかりやすく整理すると次のようになろう。

納税者自身の事項

…… 守秘義務解除



行政の秘密

……… 第三者だけではない

本件の場合も、納税者自身が第三者の立会を求めつつも、領収書等を提示していた。このような場合、調査官が立会にこだわらずに、ちょっとした努力をすれば容易に領収書等の資料の調査が可能であったといえる。にもかかわらず、いたずらに守秘義務を盾に取り、調査可能であった資料を調べようとしなかったことが問われねばならないのである。調査の行使方法には一定の裁量が認められるにしても、このような合理的根拠を欠いた対応は社会通念上要求される努力を行ったものとはいえず、ことさらに特定の納税者に不利益をもたらすための調査方法であり、調査方法としての適法性をも疑問視させるものである。また、裁判所に

は、これらの守秘義務が第一義的に誰を守るために必要なのかも想起して頂きたい。従来のが国の議論には、あたかもこれらの義務によって守られるべきものが行政であるかのような錯覚したものがしばしばみられる。しかし、守秘義務によって守られるべきものは何よりも納税者の秘密であり、そのことを通じて行政の公正性を担保するものである。この当然のことが逆転し、いつの間にか行政（の調査不作為）を守るために守秘義務が使われていることの異常性を自覚すべきであろう。本件仕入税額控除の問題を判断するに当たって、この点も十分に配慮する必要がある。

六 本件における仕入税額控除の可否

以上のことをふまえて再度本件の中心的争点である仕入税額控除の可否に戻ろう。前述のように、原判決は、せっかく「保存」と「提示」を区別しながら、いつの間にか両者を混在させる解釈方法をとったため、結論が消費税法の要求に反するものになってしまった。すなわち、原判決は被控訴人の税務調査が適法であったかを検討し、適法であった以上、不提示から不保存が「強く」推認されるとしている。そして、原告が訴訟段階で提出した資料にいくつか不備があることを指摘し、「本件調査に対する原告の対応が前記の通りであった以上、本件調査の当時、本件帳簿及び請求書等を原告が何らかの状態で所持していたものであるとはいえるにしても、少なくとも、それが前判示のとおりの意味での保存ではなかったことの推認が覆るものではない」として、全面的に仕入税額控除を否認してしまったからである。

しかし、原判決も認めているように、原告からは異議申立及び審査請求さらには本件訴訟段階で帳簿等が提出されている。提出された帳簿が虚偽である場合、あるいは争訟過程で作成されたものであるような場合は別として、「保存」が認められる以上仕入税額控除は認められるべきである。消費税法は仕入税額を否認できる要件として「保存しない場合」だけを規定しているからである。仮に、原判決認定のようにその一部に疑わしい部分があるとしても、当該部分の控除を否認することができるだけである。

原判決はこの点に誤りがあり、本件課税処分も違法として取り消されるべきものと解される。